

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024

Procedura *“Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”*

La presente Comunicazione Organizzativa definisce i ruoli e le responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di gestione e di monitoraggio delle malattie professionali e gli adempimenti nei confronti dell'INAIL territorialmente competente.

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n. 243.2/DRUO del 21 dicembre 2023.

FIRMATO
Stefano Conti

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 2 di 22
---	---	--

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Emanata da: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Stefano Conti

Approvata da:

Responsabile DRUO/Funzione di Gestione centrale
Responsabile DT/Funzione di Sistema Integrato Gestione Sicurezza e
Qualità

Verificata da:

Responsabile DRUO/OP

Data emissione/revisione: 1 mar 2024

Data di decorrenza: 1 mar 2024

Sostituisce: CO n. 243.2/DRUO del 21dic 2023

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 3 di 22
---	---	---

TAVOLA DELLA REVISIONE		
N° REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	19 dic 2007	Prima emissione della CO n.243/DRUO del 19 dic 2007
01	14 lug 2011	Aggiornamento della descrizione dei ruoli professionali, del flusso operativo delle attività e delle tempistiche inerenti la gestione ed il monitoraggio delle malattie professionali in riferimento agli adempimenti nei confronti dell'INAIL territorialmente competente ed agli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
02	21 dic 2023	Aggiornamento delle attività delle strutture e soggetti coinvolti alla luce della nuova organizzazione di Trenitalia e delle nuove procedure on line degli Enti esterni coinvolti.
03	1 mar 2024	Aggiornamento responsabilità relative al Contenzioso Amianto

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 4 di 22
---	--	-----------------------------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	3
SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	5
STRUTTURE E SOGGETTI.....	6
1. SOTTOPROCESSO 01 RILEVAMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DI MALATTIA PROFESSIONALE	7
2. SOTTOPROCESSO 02 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NORMATIVI.....	9
3. SOTTOPROCESSO 03 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE O CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INAIL TERRITORIALMENTE COMPETENTE	12
4. SOTTOPROCESSO 04 FASI SUCCESSIVE L’INVIO DI DENUNCIA MP, MONITORAGGIO, ESITO PRATICA, ARCHIVIAZIONE	15
5. SOTTOPROCESSO 05 RIVALSE	18
6. SOTTOPROCESSO 06 PROCESSO SANZIONI AMMINISTRATIVE	19
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	21
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA.....	21
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	22
ALLEGATI.....	22

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 5 di 22
---	---	---

Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della presente procedura è la definizione delle responsabilità, delle modalità operative e dei ruoli coinvolti nel processo di comunicazione e di trasmissione dati tra le competenti strutture organizzative di Trenitalia e tra quest’ultima e gli Enti esterni, in occasione di segnalazione di malattia professionale e relativo rilevamento dei casi di avvenuto riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate.

La corretta gestione del processo mira a:

- assicurare, da parte delle strutture coinvolte, l’applicazione e all’osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;
- definire le responsabilità delle strutture e degli impianti di Trenitalia coinvolti nel processo in relazione all’attuale organizzazione aziendale;
- monitorare la regolarità e tempestività di attivazione dei flussi di comunicazione disciplinati dalla presente procedura al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi;
- attivare con tempestività le strutture preposte agli adempimenti amministrativi nei confronti dell’INAIL territorialmente competente, al fine di evitare alla Società le relative sanzioni;
- un’applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture aziendali;
- la definizione delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dall’Anti Bribery&Corruption Management System adottato dalla Società;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dal framework Data Protection e dal framework di Gruppo per la classificazione delle informazioni in ordine alla riservatezza dei dati.
- l’attuazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 6 di 22
---	---	---

Strutture e Soggetti

TRENITALIA SpA

- Dipendente o ex dipendente nei cui confronti il medico abbia emesso una diagnosi di una malattia di natura professionale
- Strutture di Linea e Staff:
 - Responsabile di Linea (attuale)
 - Responsabile di Linea (dove si sono svolte o a cui siano riconducibili le attività che possono aver determinato l'insorgenza della malattia)
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - DRUO/Funzione Gestione del Personale centrale
 - DRUO/Amministrazione e Servizi al personale
 - DRUO/Disciplinazione e Contenzioso
 - Risorse Umane territoriali (RUT)
- Direzione Tecnica
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)
 - Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (SSAL)
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Planning & Control Trenitalia
- Direzione/Struttura
 - Impianti/struttura organizzativa (tutti)
 - DBRSI/DBAV/DBIC/Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (per DT/SGSE)

FS SpA

- Human Resources
 - HR Policies Labour Legal & Industrial Relations
 - Legale Lavoro
- Security & Risk
 - Risk Funding & Transfer

FERSERVIZI SpA

RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA (RFI)

SOGGETTI ESTERNI:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL territorialmente competente)

Patronato

Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 7 di 22
---	---	---

1. Sottoprocesso 01 Rilevamento dei dati relativi agli accertamenti di malattia professionale		
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• DRUO/Gestione del Personale centrale •DRUO/Amministrazione e Servizi al Personale • DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT) • Direzione Tecnica • Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) • Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (SSAL) • Strutture di Linea INAIL territorialmente competente	
Descrizione La malattia professionale (di seguito MP) è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. All’atto della ricezione da parte della Società della certificazione medica in cui viene diagnosticata la malattia professionale, il RUT insieme alla/e Linea/e competente/i devono acquisire ogni informazione utile a ricostruire il percorso lavorativo del dipendente interfacciandosi, se del caso, con altre Società del Gruppo per il reperimento delle informazioni sul dipendente stesso. Relativamente al personale cessato si fa riferimento alla struttura nella quale era impiegato il lavoratore al momento della cessazione Ciò al fine di consentire 1) nell’immediato: - Al DdL di porre in atto misure preventive nei confronti di altri lavoratori esposti allo stesso tipo di rischio; - Al RUT competente di predisporre il reperimento delle informazioni richieste per la compilazione della Denuncia on Line di MP l’attività lavorativa, la lavorazione e/o le sostanze che avrebbero determinato la malattia e il periodo di esposizione. 2) successivamente il RUT: - fornisce - ove richiesto dall’ INAIL territorialmente competente - le ulteriori informazioni disponibili (questionario); - invia semestralmente a SSAL il report delle malattie professionali sulla base di un modello condiviso		
Controlli L.262/2005	Chiave	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 8 di 22
---	---	---

Controlli Chiave L.231/2001	PROCESSO A RISCHIO G.2 <i>Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese</i> PROCESSO A RISCHIO M.1 <i>Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia</i>
Anticorruzione Strumenti di Prevenzione	Policy Anticorruzione: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.</i> ABC Management System: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 9 di 22
---	---	---

2. Sottoprocesso 02 Adempimenti amministrativi normativi		
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• DRUO/Gestione del Personale centrale • DRUO/Amministrazione e Servizi al Personale (ASP) • DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT) • • Direzioni/strutture Trenitalia • Strutture di Linea • Strutture del Gruppo FS • RFI/ Direzione Sanità INAIL territorialmente competente	
<i>Descrizione</i> Il RUT competente una volta ricevuti i riferimenti del certificato medico telematico dell’interessato (numero identificativo del certificato medico telematico, la data di rilascio) di MP deve trasmettere entro cinque giorni la denuncia on Line direttamente sul sito dell’ INAIL territorialmente competente, così come prescritto dall’art. 53 del DPR 1124/65: <i>“entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”</i>. Ai fini del computo dei cinque giorni, va inclusa la data di ricezione del messaggio PEC, o del timbro apposto dalla struttura deputata alla ricezione/smistamento della posta aziendale, o del protocollo apposto dalla struttura ricevente. Qualora i cinque giorni utili all’invio della denuncia scadano di giorno festivo (nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato dovrà essere considerato normale giornata feriale), la suddetta denuncia potrà essere inoltrata entro il primo giorno feriale successivo. Si fa presente che è possibile reperire i certificati on-line seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata INAIL territorialmente competente all’interno del portale WE. Al fine di evitare eventuali sanzioni nei confronti di Trenitalia per invio tardivo di denuncia di malattia professionale, deve essere sempre documentata, da parte delle strutture riceventi, la data di ricezione delle segnalazioni/richieste di denuncia di MP inviate a Trenitalia dal dipendente o dall’ INAIL territorialmente competente o dal Patronato o da altre strutture del Gruppo FS mediante il protocollo sia delle segnalazioni/richieste, sia del certificato medico (la comunicazione deve pervenire corredata dei riferimenti del certificato medico telematico dell’interessato (numero identificativo del certificato medico telematico, la data di rilascio) Il RUT prende atto della data di ricezione (PEC/timbro della struttura deputata alla ricezione/smistamento della posta aziendale/protocollo apposto da altra struttura ricevente), dalla quale decorrono i termini di legge per l’invio all’ INAIL territorialmente competente da parte di Trenitalia della denuncia di malattia professionale e, qualora la struttura ricevente sia diversa dal RUT competente, trasmette immediatamente la comunicazione al RUT di riferimento, indicando la data di ricezione della stessa. Si precisa che l’invio della denuncia spetta alla Società di appartenenza del dipendente nel momento in cui		

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 10 di 22
---	---	--

viene fatta la richiesta di invio denuncia di MP. Se il dipendente è in quiescenza (post 31/05/2000) l'invio spetta alla Società in cui il dipendente ha prestato la sua ultima prestazione lavorativa.

N.B. nel caso di invio da parte di INAIL territorialmente competente di segnalazioni/richieste di MP tramite mail o PEC verso Società diverse da Trenitalia (RFI, T-PER ecc...) a cui non spetta l'invio della denuncia:

- se nella restituzione della richiesta all'Ente la Società del Gruppo FS inserisce in cc l'INAIL territorialmente competente il calcolo dei giorni per l'invio della denuncia decorre dalla data di ricevimento della mail o Pec inoltrata;
- se viene solo anticipata a Trenitalia e restituita a INAIL territorialmente competente senza essere inserita in CC, il suddetto calcolo decorre dalla ricezione della richiesta, attendere la notifica da parte dell'Ente;

INAIL territorialmente competente

Il RUT o ASP, in caso la documentazione arrivi su PEC centralizzata, verifica il nominativo del dipendente o ex dipendente cui è riferita la comunicazione e:

a) nel caso in cui il lavoratore sia dipendente oppure ex dipendente di Trenitalia il RUT inoltra la richiesta di informazioni necessarie ad istruire la relativa pratica di denuncia di malattia professionale specificando la data limite entro cui occorrono le risposte:

- alla Linea/Struttura attuale, presso cui opera il dipendente;
- alla Linea/Struttura presso cui operava il dipendente nel periodo in cui risulta aver svolto la lavorazione che avrebbe determinato l'insorgenza della malattia professionale;
- alla competente struttura territoriale di Ferservizi (per la parte relativa ai dati retributivi) nel caso in cui sia in corso un'assenza per malattia professionale;

La Linea/Struttura contattata:

- reperisce, per la parte di competenza, le informazioni richieste dal RUT competente,
- trasmette al RUT richiedente, tassativamente entro la data da questi indicata, le informazioni raccolte, anche se incomplete, accertandosi sempre telefonicamente del ricevimento della documentazione.

b) nel caso in cui si tratti di un ex dipendente che ha lasciato il Gruppo FS prima del 01/06/2000 (data di costituzione di Trenitalia) il caso non è di competenza Trenitalia, quindi entro il 5° giorno dalla data di ricezione in Azienda del certificato medico, ovvero della lettera dell' INAIL territorialmente competente o di quella del Patronato, il RUT o AP comunica all' INAIL territorialmente competente con PEC che la data di cessazione dell'ex dipendente è anteriore alla data di costituzione di Trenitalia SPA corrispondente al 01/06/2000, e indica se conosciuto l'indirizzo PEC di RFI al quale recapitare la richiesta, e con nota separata, informa la competente struttura di RFI

c) nel caso in cui le verifiche effettuate dal RUT competente e da AP non diano alcun esito estende la richiesta anche ad altre Società del Gruppo, ad es. Ferservizi. Nel caso anche questa richiesta dia esito negativo, il RUT trasmette immediatamente tramite PEC la comunicazione all' INAIL territorialmente competente che la persona per la quale viene richiesto l'invio della denuncia della MP non risulta essere

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 11 di 22
---	---	--

stato un nostro dipendente.

L' INAIL territorialmente competente, verificato che l'invio della denuncia è a carico di Trenitalia il RUT competente, lo stesso entro il termine dei **cinque giorni** su indicato:

- compila la Denuncia On Line di malattia professionale sul sito INAIL e invia la Denuncia. Solo in caso di malfunzionamento del sito, la denuncia potrà essere inviata tramite PEC, all' INAIL territorialmente competente, unitamente al messaggio di errore del sito utilizzando il modulo manuale scaricabile dal sito INAIL territorialmente competente “Modulo 101 R.A.”.

L' INAIL territorialmente competente, qualora i dati obbligatori relativi ad eventuali periodi di esposizione al rischio non siano completi, è possibile inserire un flag nell'apposita casella, per poter proseguire nella predisposizione dell'invio della denuncia, come previsto da manuale INAIL territorialmente competente.

A seguito dell'invio della denuncia, il RUT competente:

- se non è stato possibile inserire i dati retributivi, nel caso in cui la MP riguardi un dipendente in servizio e la certificazione medica riconosca un'assenza dal lavoro per una inabilità temporanea assoluta, richiede nuovamente a Ferservizi il calcolo dei dati retributivi e trasmette copia della denuncia per il seguito di competenza. Tali dati dovranno essere trasmessi alla sede INAIL sul cui territorio è domiciliato l'assicurato, tramite PEC;
- trasmette per conoscenza alla struttura di Medicina Lavoro di RFI e per conoscenza alla UST competente di RFI, copia della documentazione trasmessa all' INAIL territorialmente competente e copia della documentazione eventualmente ricevuta dall'Istituto o dal dipendente interessato (compresa copia del certificato medico).

Controlli L.262/2005	Chiave NA
Controlli Chiave L.231/2001	<i>PROCESSO A RISCHIO G.2</i> <i>Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese</i> <i>PROCESSO A RISCHIO M.1</i> <i>Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia</i> <i>PROCESSO A RISCHIO O.1</i> <i>Utilizzo di sistemi informatici o telematici e di software della Pubblica Amministrazione</i>
Anticorruzione & Strumenti di Prevenzione	Policy Anticorruzione: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.</i> ABC Management System: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 12 di 22
---	---	--

3. Sottoprocesso 03 Richiesta di documentazione o chiarimenti da parte dell'INAIL territorialmente competente

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti

- DRUO/Gestione del Personale centrale
 - DRUO/Amministrazione e Servizi al Personale (ASP)
 - DRUO/Disciplina e Contenzioso (DC)
 - DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT)
 - Direzione Tecnica
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)
 - Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (SSAL)
 - Direzioni/strutture Trenitalia
 - Strutture di Linea
 - Strutture del Gruppo FS
 - RFI/ Direzione Sanità
- INAIL territorialmente competente

Descrizione

In caso di richiesta da parte dell' INAIL territorialmente competente di documentazione/informazioni (questionario o altro) relative alle attività lavorative svolte da un dipendente (o ex dipendente) la struttura che riceve la comunicazione, tempestivamente, la trasmette al RUT di riferimento che procede alle verifiche preliminari ai fini dell'individuazione delle strutture competenti a procedere come previsto nel sottoprocesso 2.

Per ogni richiesta di informazioni il RUT competente, specificando il termine stabilito dall'Istituto, entro cui occorre inviare riscontro, inoltra la richiesta delle informazioni necessarie alla compilazione della documentazione per l'INAIL territorialmente competente, per la parte di rispettiva competenza:

- alla Linea presso cui opera il dipendente;
- alla Linea presso cui operava il dipendente nel periodo in cui ha svolto la lavorazione che avrebbe determinato l'insorgenza della malattia professionale;
- alla struttura territoriale competente di Ferservizi anche per l'eventuale richiesta della pratica personale del dipendente;
- alla struttura di Medicina Lavoro di RFI (e per conoscenza alla struttura sanitaria territorialmente competente di RFI) che inoltra, nel rispetto della tempistica indicata dal RUT, la documentazione sanitaria richiesta all' INAIL territorialmente competente, e informa, tramite e-mail, il RUT dell'avvenuto inoltro.

Inoltre, qualora la malattia professionale, cui fa riferimento la richiesta di documentazione/informazioni pervenuta dall' INAIL territorialmente competente, sia relativa a patologie asbesto correlate (amianto):

- il RUT, ai fini della predisposizione della documentazione, chiede il supporto di DC e per la verifica della dichiarazione ai sensi del D.M. 27/10/2004 (c.d. Curriculum amianto), che, se disponibile, viene inoltrata da DC al RUT per la compilazione del questionario;
- il RUT competente, con la collaborazione dell'impianto di riferimento, cura la fase di raccolta, analisi e

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 13 di 22
---	---	--

di collazione di tutte le informazioni circa la carriera lavorativa del dipendente (anche con l’eventuale supporto di altre Società del Gruppo, ad es. Ferservizi;

- una volta completata la fase di raccolta delle informazioni di cui al punto precedente, anche attraverso la verifica della carriera professionale e dell’utilizzazione del dipendente, prima della trasmissione all’ INAIL territorialmente competente, il RUT inoltra il questionario in bozza a DC e a SSAL, che ne valutano la congruenza e forniscono riscontro al RUT per l’invio della risposta all’ INAIL territorialmente competente, ovvero richiedono informazioni integrative prima del suddetto consenso e/o integrano le informazioni.

In tutti i casi, una volta completata la fase di raccolta delle informazioni, il RUT:

- entro il termine stabilito dall’ INAIL territorialmente competente, invia tramite PEC la documentazione richiesta, indicando il numero del caso riportato sulla pratica di riferimento e allegando sia la richiesta di comunicazione ricevuta dalla stessa INAIL sia copia della denuncia di malattia professionale cui la documentazione fa riferimento. Qualora la documentazione fosse incompleta, il RUT effettua comunque l’invio della stessa all’ INAIL specificando “con riserva di completare l’inoltro delle informazioni richieste non appena ne sarà completata la ricerca”;
- trasmette per conoscenza copia della documentazione inviata all’INAIL territorialmente competente alla struttura sanitaria di RFI.

Nel caso di M.P. asbesto correlate, relative ad ex agenti che, pur essendo cessati ante il 01/06/2000, sono attualmente riconducibili ad impianti ed a mansioni ricadenti nella competenza di Trenitalia, le attività da svolgere sono le quelle di seguito specificate.

La richiesta di informazioni, inviata dall’INAIL territorialmente competente a RFI, relativa a ex dipendenti che, seppur cessati nella competenza di RFI (ante il 01/06/2000) hanno svolto servizio presso impianti e/o con mansioni riconducibili all’attuale società Trenitalia, viene inviata al RUT che provvede all’inoltro all’impianto/UP di Trenitalia a cui è attualmente riconducibile l’ex dipendente insieme alla prativa personale ricevuta da RFI.

Il RUT, per predisporre la necessaria documentazione, può chiedere il supporto tecnico a DC, che fornisce la dichiarazione ai sensi del D.M. 27/10/2004 (se disponibile), e a SSAL che verificano la congruenza del questionario e/o la documentazione predisposta dall’impianto lavorativo e dal RUT relativa alla storia lavorativa del dipendente. Il RUT, a seguito del riscontro di DC e SSAL, procede con l’invio del questionario e/o documentazione ufficializzata da parte dell’impianto lavorativo a RFI per il relativo seguito con l’INAIL territorialmente competente.

Controlli L.262/2005	Chiave NA
Controlli Chiave L.231/2001	PROCESSO A RISCHIO G.2 <i>Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese</i> <i>Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i> PROCESSO A RISCHIO M.1 <i>Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia</i>
Anticorruzione Strumenti di Prevenzione	Policy Anticorruzione: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.</i> ABC Management System:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 14 di 22
---	---	---

	<i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”</i>
--	--

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 15 di 22
---	---	--

4. Sottoprocesso 04 Fasi successive l’invio di denuncia MP, monitoraggio, esito pratica, archiviazione

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti

- DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso centrale
 - DRUO/Amministrazione e Servizi al Personale (ASP)
 - DRUO/Disciplina e Contenzioso (DC)
 - DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT)
 - Direzione Tecnica
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)
 - Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (SSAL)
 - Direzioni/strutture Trenitalia
 - Strutture di Linea
 - DALSC/Penale
 - Strutture del Gruppo FS
 - RFI/ Direzione Sanità
 - RFI/ Penale FS Security&Risk/Risk Funding & Transfer
- INAIL territorialmente competente

Descrizione

Per ogni pratica di denuncia di malattia professionale inoltrata all’INAIL territorialmente competente il RUT terminato l’invio della documentazione richiesta:

- inoltra copia della MP alla struttura sanitaria territorialmente competente di RFI
- inserisce i dati della MP nell’apposito DB societario di monitoraggio e segue la pratica fino alla ricezione dell’esito
- archivia tutta la documentazione nell’apposito archivio in share point;
- verifica l’invio da parte dell’INAIL territorialmente competente della comunicazione relativa all’esito della MP e, trascorsi 90 giorni dall’invio della denuncia, inoltra sollecito dell’esito via PEC.
- comunica anche alla struttura di Medicina del Lavoro di RFI l’esito della MP
- nel caso in cui la MP abbia generato un’invalidità permanente superiore al 6%, invia la richiesta di risarcimento fatta dal dipendente a Trenitalia insieme alla certificazione medica ed al certificato medico rilasciato dall’INAIL territorialmente competente che attesti che si tratta di una MP alla funzione di FS competente in materia di Assicurazioni ai fini dell’eventuale attivazione della polizza assicurativa.

Nel caso di dipendenti in forza oltre a quanto descritto sopra, il RUT:

- inoltra copia della MP all’ Impianto presso cui opera il dipendente;
- in caso di riconoscimento di malattia professionale di un dipendente in servizio, ogni qual volta quest’ultimo intenda assentarsi dal lavoro per cure connesse all’evento lesivo riconosciuto, il medesimo dovrà prima recarsi presso la propria sede INAIL territorialmente competente al fine di ottenere il

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 16 di 22
---	---	---

certificato suddetto e inviarlo al RUT competente per l’inserimento del giustificativo a sistema.

- nel caso in cui la malattia professionale abbia generato un’inabilità temporanea, si rapporta con Ferservizi per la verifica del recupero delle somme anticipate per conto dell’INAIL territorialmente competente.

CONTENZIOSO IN TEMA DI AMIANTO

In coerenza con quanto disposto dalla CO 454 .1 /DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro, nel caso di contenzioso in tema di amianto, la struttura di DC in ambito DRUO supporta le strutture RUT competenti nello svolgimento delle attività istruttorie e nella predisposizione del Rapporto Informativo/Note Informative relativi a indagini dell’autorità giudiziaria, alle richieste risarcitorie stragiudiziali ed ai ricorsi giudiziali riferiti a ex dipendenti di Trenitalia o di RFI (ante il 01/06/2000) ma riconducibili per mansioni e/o impianti all’attuale competenza di Trenitalia, interfacciandosi con le competenti strutture di Holding e con la struttura SSAL in ambito Direzione Tecnica.

In particolare, la struttura di **DC**:

- riceve dalle competenti strutture di Legale Lavoro di Holding le richieste di predisposizione del Rapporto Informativo necessario per la difesa aziendale e le richieste risarcitorie stragiudiziali e riceve le richieste di Note Informative nel caso di indagini della polizia giudiziaria
- individua la struttura RUT competente per la predisposizione del Rapporto Informativo/Nota Informativa, a cui inoltra la richiesta, unitamente all’eventuale documentazione disponibile agli atti
- si interfaccia, ove necessario, con la struttura SSAL in ambito Direzione Tecnica per le verifiche tecniche di competenza per la predisposizione del Rapporto Informativo/ Nota Informativa, e fornisce al RUT il supporto necessario
- riceve il Rapporto Informativo e la relativa documentazione dal RUT competente e lo invia alle competenti strutture di Legale Lavoro di Holding
- nel caso di indagine dell’autorità giudiziaria penale riceve dal RUT le Note Informative, predisposte tenendo conto degli esiti delle verifiche tecniche effettuate con la struttura SSAL in ambito Direzione Tecnica, e -coordinandosi con il Penale di Holding e Trenitalia- le inoltra al soggetto richiedente.

4.1 Archiviazione

La documentazione relativa alla pratica di malattia professionale dovrà essere archiviata dal RUT fino a 10 anni dalla cessazione del dipendente, salvo casi di amianto per cui la conservazione dovrà essere di 40 + 10 in base a quanto stabilito dal trattamento dei dati personali.

Controlli L.262/2005	Chiave	NA
Controlli L.231/2001	Chiave	PROCESSO A RISCHIO G.2 <i>Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese</i> <i>Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i> PROCESSO A RISCHIO M.1 <i>Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 17 di 22
---	--	------------------------------------

<i>Anticorruzione & Strumenti di Prevenzione</i>	<i>Policy Anticorruzione:</i> <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.</i> <i>ABC Management System:</i> <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;</i>
--	---

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 18 di 22
---	---	--

5. Sottoprocesso 05 Rivalse		
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• DRUO/Gestione del Personale centrale • DRUO/Amministrazione e Servizi al Personale (ASP) • DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT) ○ Direzioni/strutture Trenitalia • Strutture di Linea • Strutture del Gruppo FS • RFI/ Direzione Sanità • FS SpA/HR/ HR Policies Labour Legal & Industrial Relations/Legale Lavoro/LA Procedure Speciali • FS Security&Risk/Risk Funding & Transfer INAIL territorialmente competente	
Descrizione Nel caso in cui pervenga una rivalsa da parte dell’INAIL territorialmente competente, relativa ad una malattia professionale asbesto correlata, il RUT la trasmette, unitamente a tutta la documentazione in proprio possesso, e ad una nota di accompagnamento, a: • FS SpA/HR/ HR Policies Labour Legal & Industrial Relations/Legale Lavoro/LA Procedure Speciali • FS/ Security&Risk/Risk Funding&Transfer • Dirigente o Responsabile del dipendente, o dell’ex dipendente Nel caso in cui pervenga a RFI una rivalsa da parte dell’INAIL territorialmente competente, relativa ad una malattia professionale asbesto correlata riferibile a personale cessato prima della costituzione di Trenitalia (ante 01 giugno 2000), verrà inviata a RUT competente per l’alimentazione del database delle malattie professionali.		
Controlli L.262/2005	Chiave	NA
Controlli Chiave L.231/2001	PROCESSO A RISCHIO G.2 Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese PROCESSO A RISCHIO M.1 Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia	
Anticorruzione & Strumenti di Prevenzione	Policy Anticorruzione: Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”. ABC Management System: Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 19 di 22
---	---	--

6. Sottoprocesso 06 Processo sanzioni amministrative

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• DRUO/Gestione del Personale centrale • DRUO/GP/Amministrazione e Servizi al Personale (ASP) • DRUO/Risorse Umane territoriale (RUT) • Direzioni/strutture Trenitalia • Strutture di Linea • Strutture del Gruppo FS • RFI/ Direzione Sanità INAIL territorialmente competente
Descrizione Gli atti notificati dalle sedi INAIL territorialmente competente o dalle sedi delle DPL a Trenitalia relativi a sanzioni connesse ad eventuali inadempienze rispetto alla gestione amministrativa della denuncia di malattia professionale, vengono trasmessi da DAFC/Planning & Control Trenitalia a ASP con le modalità previste dalla CO 352 Adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi in materia di avvisi, accertamenti e cartelle di pagamento esattoriali. Tali atti potrebbero anche essere recapitati dall'INAIL territorialmente competente tramite PEC alla casella di posta centralizzata. ASP: • Con il supporto dei RUT verifica la motivazione della sanzione, individua la struttura competente e verifica la legittimità dell'applicazione della sanzione da parte dell'Istituto. ○ nel caso in cui il pagamento sia dovuto, effettua la compilazione dell'F23 e dà mandato ad DAFC/Planning & Control Trenitalia indicando il numero di Centro di Costo sul quale addebitare la sanzione; ○ Nel caso in cui la sanzione appaia illegittima, ASP comunica, tramite PEC, la relativa e motivata opposizione alla DTL e alla sede INAIL territorialmente competente che ha emesso il provvedimento e, contestualmente, ne dà notizia a DAFC/Planning & Control Trenitalia avendo cura di comunicarne poi l'esito; in caso di mancato riscontro all'opposizione, effettua un sollecito all'INAIL territorialmente competente o alla DTL tramite PEC; contestualmente ne dà notizia a AB avendo cura di comunicarne poi l'esito; • Monitora le eventuali sanzioni ricevute da parte dell'INAIL territorialmente competente per inadempienze inerenti la denuncia di malattie professionali; • Sulla base delle problematiche emerse, trasmette alle strutture responsabili della gestione amministrativa delle denunce di malattia professionale, le indicazioni relative all'ottimizzazione del processo e verifica il rispetto e l'applicazione delle indicazioni diffuse.	
Controlli L.262/2005	Chiave NA
Controlli Chiave L.231/2001	PROCESSO A RISCHIO G.2 Amministrazione del personale, gestione delle trasferte e dei rimborsi spese PROCESSO A RISCHIO M.1

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 20 di 22
---	---	---

	<i>Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia</i>
Anticorruzione Strumenti di Prevenzione	Policy Anticorruzione: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.</i> ABC Management System: <i>Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 21 di 22
---	---	---

Documentazione di Riferimento

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;
- Circolare INAIL n.22 del 02/04/1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.1124 del 30 giugno 1965 *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*.
- Circolare INAIL n. 36/2010
- Circolare INAIL n.34 del 27/06/2013;
- Circolare INAIL n.10/2016

Documenti di riferimento di Trenitalia

- Nota FS/DCRUO/RIPL/PA/Prot. N. 125 del 21 settembre 2010 *“Infortuni sul lavoro e malattie professionali INAIL territorialmente competente: lineamenti normativi ed amministrativi-aggiornamento normativo”*;
- CO n. 345/AD del 19 nov 2010 *“Procedura sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Trenitalia”*;
- CO n. 79/AD del 21 giu 2004 *“Rilascio delle certificazioni connesse all'esposizione all'amianto, ai sensi della Legge n. 257/1992 e successive modificazioni”*;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane;
- Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Trenitalia, rev.vig.;
- Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA rev.vig.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 243.3/DRUO del 1 mar 2024 <i>Procedura “Gestione e monitoraggio delle malattie professionali”</i>	DRUO Pagina 22 di 22
---	---	---

Definizioni e Abbreviazioni

COMITATO TECNICO AMIANTO	Composto da: FS/HR/PIR/Legale Lavoro, Trenitalia/DRUO/RIGPA.SP e RFI/Direzione Personale e Organizzazione
--	--

Allegati

Allegati C – allegati tecnici